

Regards croisés sur le(s) régime(s) de vérité en sciences sociales

Introduction

La publication en 2023 de l'ouvrage de Bernard Lahire marquera probablement un tournant dans les débats épistémologiques qui traversent les sciences sociales depuis plusieurs décennies. *Les structures fondamentales des sociétés humaines* (2023) a fait l'actualité éditoriale¹ de façon remarquable pour un livre de cette taille et de cette complexité. Et il n'a pas non plus manqué d'alimenter les discussions aussi bien de façon anecdotique dans la quasi intégralité des séminaires que j'ai pu suivre à l'EHESS en deux ans, qu'à travers les recensions, ou même dans des ouvrages récents². Sur près d'un millier de pages, en caractères serrés (l'équivalent de trois thèses de doctorat de 600 pages), Lahire entreprend un geste qu'il défend d'être en filiation avec d'autres tentatives critiquées dans le passé qualifiées de « naturalisme naïf » par l'auteur (Lahire 2023 p. 910) : jeter les premières pierres d'un pont, voire d'une synthèse, entre biologie, notamment l'éthologie animale et la biologie évolutive, et sociologie. Cette ambition n'est donc pas sans rappeler les tentatives antérieures de Wilson (Wilson 2000 [1975]) avec la sociobiologie quoiqu'en dise Lahire à ce sujet, ou l'émergence difficile du champ de la psychologie évolutive comme champ scientifique autonome (Ruck 2021), que certaines analyses sociologiques en termes de champ disqualifient comme science et renvoient à une idéologie (Cassidy 2006). Le défi scientifique est donc assez gigantesque.

Lahire, anticipant des procès en biologisme ou fondamentalisme, évacue assez tôt dans l'ouvrage les éventuelles critiques en explicitant sa démarche : aller vers le biologique lesté du savoir sociologique pour faire retour opportun alors sûr d'avoir trouvé les véritables invariants sociologiques propres aux sociétés humaines. Sa méthode est celle du plus petit dénominateur commun permettant de donner un sol sociologique dur, sûr, et stable, à partir duquel discuter sans transiger avec la biologie (Lahire 2023 pp. 280-306). L'ambition positiviste est claire. Lahire ici renoue avec une tradition sociologique qui remonte à Comte ou Marx (Delas et Milly 2021 pp. 35-40 et 134-155) : celle d'une science sociale unifiée capable de formuler des lois trans-historiques,

1 Parmi les indices : une petite dizaine de recension, un dossier de la revue Zilsel lui a été consacré, une dizaine d'interviews sur des médias, y compris non académiques ou intellectuels (par exemple une chaîne de Zététique pour le moins controversé dans son rapport aux sciences sociales), une seconde publication condensée dans la collection qu'il dirige aux éditions *La Découverte* « Sciences sociales du vivant ».

2 On consultera par exemple la conclusion de l'ouvrage de Chateauraynaud, *L'empreneur et son double* (2025) dans lequel ce dernier critique vertement les thèses de Bernard Lahire, y décelant le débouché épistémologique d'une sociologie qu'il appelle « cynique » quand elle s'arroge le monopole du dire vrai en sciences sociales (Chateauraynaud 2025).

désindexées des sociétés particulières, et qui – cela est nouveau par rapport à ces prédécesseurs (encore que Marx discutait Darwin (Ruse 1986)) – s’accorderait formellement et explicitement avec les sciences de la vie.

La controverse qu’ouvre ce livre, au moins en principe, interroge le statut des énoncés que produisent les sciences sociales. Doivent-ils s’en tenir à la forme de lois, au sens des sciences de la nature, ou bien autre chose, dont il reste à dire le nom — et, du même coup, ces sciences sont-elles autonomes ou subordonnées aux sciences de la vie ? Je prendrai la question de biais. Je suivrai l’hypothèse latourienne d’une vérité sans propriétaire, distribuée en une pluralité de « régimes de vérité » (Foucault et al. 2009 [1984]) réglés chacun par leurs conditions de félicité. Cette sortie apaisante reste sous-déterminée. Elle affirme la pluralité sans dire en quoi la véridiction du social se spécifie. D’où un second détour, par le droit, ce « monde si particulier » (Latour 2012 p. 66) où l’on sait de longue date repérer des ordres de vérité distincts, et où la qualification d’un fait montre, mieux qu’ailleurs, ce que peut être une vérité qui ne doit rien à l’adéquation au réel. De la pratique des juristes à une théorie de la qualification juridique, puis à l’anti-réalisme de Kelsen, mon fil sera de requalifier l’opposition du « déictique » et du « nomologique » non en hiérarchie de la science et de la non-science, mais en partage entre deux façons de dire le vrai.

Rejouer une querelle épistémologique passée

Avec cet ouvrage, Lahire s’inscrit dans la filiation directe de l’anthropologue français Alain Testart, auteur d’un *Essai d’épistémologie pour les sciences sociales* (Testart 2021 [1991]) peu remarqué, mais qu’il cite abondamment (Lahire 2025 pp. 96-111). Et du même coup, il rejoue à nouveau frais, fort des apports de l’éthologie animale et de scientifiques vulgarisateurs désormais bien connus comme Frans de Waal (Waal 2011) et Stephen Jay Gould (Gould 1977), la confrontation avec l’épistémologie des sciences sociales que trace le sociologue Jean-Claude Passeron dans *Le raisonnement sociologique* (1991), ouvrage qui a donné l’assise intellectuelle la plus solide aux « forces de résistance à tout projet nomologique » (Lahire 2023 p. 137). L’opération se comprend dans la mesure où s’attaquer à la thèse passeronnienne revient donc à ménager une légitimité épistémologique à son projet par un argument de l’*a fortiori*.

Lahire critique ce qu’il voit comme une tentative de légitimation systématique d’une supposée faiblesse des sciences sociales qui doit prendre gare à « l’illusion nomologique », pour reprendre l’expression de Passeron (Passeron 2006 [1991] p. 539). En effet, pour Passeron, l’espace

logique des sciences sociales est fondamentalement non-poppérien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens à parler de « fait » ou de « loi »³ dans la mesure où il n'est pas possible d'élaborer un protocole expérimental à propos de la réalité sociale puisque cela supposerait de raisonner « toutes choses égales par ailleurs ». Or, s'agissant d'une science historique, et qui s'énonce par un langage lui-même (re)produit (par) des agents porteurs et porteuses d'un point de vue singulier, il est, pour Passeron, absurde d'abstraire la production en sciences sociales de ses pesanteurs mondaines même en s'acquittant d'un travail de réflexivité vis-a-vis de son matériau d'enquête nécessaire à l'atteinte tendancielle d'une objectivité (Bourdieu 2001) : « c'est toute la généralité inchoative d'une théorie qui se glisse, dès les premières tentatives d'énoncer les plus simples effets de connaissance, dans les formulations les plus plates » (Passeron 2006 p. 375). On pourrait penser aux mots du poète Francis Ponge qui disait éloquentement quelque part⁴ : « l'on ne sort pas d'un arbre avec des moyens d'arbre ».

Entendons nous bien, ce que Passeron prend en critique n'est pas le fait scientifique au sens large, c'est-à-dire l'établissement de connaissances sur un champ particulier de l'expérience humaine, mais l'imposition d'un modèle spécifique du faire science fondé sur une épistémologie poppérienne de falsifiabilité des énoncés qui portent les faits établis. Dans son ouvrage *La logique de la découverte scientifique* (1934), le philosophe Karl Popper donne la *falsifiabilité* comme critère de séparation entre ce qui relève du savant et ce qui relève du profane⁵. Dans ce schéma, il revient au premier l'universel et le périmètre de juridiction maximal au prix de la précarité d'énoncés perpétuellement falsifiables par la mise en œuvre de protocoles expérimentaux (Popper et al. 2017 [1934]). Au second, la liberté d'énonciation mais à la portée réduite au « je » énonciateur ou à sa communauté d'appartenance idéologique. Quand la positivité d'une vérité (scientifique) ressort d'une négativité de principe, c'est-à-dire n'est valable qu'à la faveur de sa soumission à sa critique et son dépassement⁶, ma vérité (profane) se soustrait au verdict collectivement organisé par le champ scientifique pour atteindre une positivité construite négativement. Notons toutefois qu'aujourd'hui cette thèse ne tient pas l'examen empirique de la pratique des sciences expérimentales et semble peu discutée dans les philosophies des sciences contemporaines (Hansson 2006, Boudry 2022).

3 Sans que l'on sache bien conceptuellement s'il y a une différence, mais nous y reviendrons *infra*.

4 Dans son poème « Faune et flore » (Ponge 2003 pp. 80-86).

5 Ou, dans le langage du Cercle de Vienne, de la « métaphysique » qui inclut les questions de valeur.

6 ce qui fait écho à la conception bachelardienne (Réf)

Dans le champ des sciences sociales, cette dualité existe au sein même des communautés savantes dans l'opposition entre positivisme et herméneutique, entre, pour le dire à gros traits, une tradition durkheimienne (puisque le positivisme « dur » d'Auguste Comte n'a pas eu le succès du sociologue Émile Durkheim) de science expérimentale des faits sociaux en rupture avec les prénotions (Durkheim 2010 [1895]), via notamment l'usage de statistiques, et, de l'autre, une herméneutique historique héritière de l'idéalisme allemand (Michel 2018 pp. 43-62) qui fait droit à la subjectivité et aux « récits de vie »⁷ (Wiley 1986). Cette dernière fait de la mise en sens dans le récit singulier d'une réalité saisie par l'esprit, la voie d'excellence d'accès à la vérité des sciences humaines (dites au XIX^{ème} siècle de « l'esprit » suivant Dilthey (Delas et Milly 2021 p. 85)).

Contre ces modalités de partitionnement de l'espace logique des énoncés à valeur vrai - des faits - d'avec ceux relevant de la doxa commune – des opinions - et contre aussi le découpage entre façon de faire des sciences sociales, Passeron s'attache à lever ce qu'il considère comme une double illusion : l'illusion expérimentale qui conduirait à l'illusion nomologique ; et l'illusion de théorisation via de grands systèmes qui déflateraient l'effort empirique et liquideraient le grain de l'enquête de terrain (le sociologue cite abondamment le marxisme et l'inclination intellectuelle « hégélienne » comme exemple typique de cette seconde illusion⁸). On serait tenté d'ajouter l'illusion romanesque d'une pure forme littéraire qu'il critique longuement (Passeron 2006 pp. 331-358).

Selon Passeron, le régime de vérité sociologique n'est ni littéraire, ni nomologique

L'illusion nomologique, puisque c'est de cela qu'il est question dans la discussion reconstitué avec Bernard Lahire, dénote selon l'auteur, l'enfermement des sciences sociales dans un idéal hérité du modèle expérimental des sciences de la nature. Cet enfermement conduit au faux dilemme entre une « myopie scientiste » (*Ibid.* p. 155) qui consisterait à se plier à la falsifiabilité y compris pour des objets non reproductibles (l'étude de la massification scolaire en France par exemple). Et de l'autre côté « l'herméneutique inspirée » ou « l'idiographie » (*Ibid.* p. 155), qui s'arroge une licence interprétative illimitée. A cette alternative, il oppose la mixité du raisonnement sociologique, qui ne falsifie pas mais exemplifie dans un dispositif narratif construit suivant les

7 Pour reprendre l'expression employée en séminaires par Liora Israël.

8 Il faut ici citer Passeron : « Ce qui fascine l'intellectuel, c'est un principe de télescopage dialectique qui réveille en lui le dormeur hégélien aspirant, comme tout amoureux du concept, [...] qui] aura reconnu là l'incitation métaphysique à croire que, dans chaque partie d'un système, on peut lire la morphologie et la physiologie de sa totalité. Cette théorie de la pars totalis [...] » (Passeron 2006 p. 157).

règles de la dispute académique (conférences, articles, etc.) et dont la visée principale est de produire des « effets d'intelligibilité ». Peu est dit dans *Le raisonnement sociologique* sur ce que l'auteur entend par cette notion sinon que l'on doit comprendre l'apport scientifique de la sociologie comme une mise en série discontinue d'intelligibilités partielles (produites par les articles, les séminaires, les communications) : « C'est la somme des effets d'intelligibilité qui ont été historiquement produits et reconnus par ceux qui ont en commun certains principes identifiables du rationalisme, gamme étendue d'habitudes méthodologiques et de tours de main techniques » (*Ibid.* p. 35).

Le geste de Passeron consiste à partir d'une conception de la science en termes de champs (Bourdieu 1976) pour critiquer l'extra-territorialité d'une épistémologie qui relève plus d'un horizon normatif de transformation des règles du champ, que d'une épistémologie construite au contact de la pratique de ses agents. Si celles et ceux là associés aux positions connues sous l'étiquette de sociologues ne produisent pas de discours scientifique suivant les modalités de la falsification à laquelle ils et elles ne s'identifient pas, il est nul et non avenu de considérer les termes de la discussion. Finalement, il s'agirait peut-être aussi pour Passeron de renforcer l'indépendance du champ des sciences sociales vis-à-vis des autres espaces de la production scientifique.

Il n'existerait donc pas de tests falsificateurs en mesure de trancher *in abstracto* sur la vérité ou la fausseté d'une série d'énoncés. En suivant le fil du raisonnement, il serait donc impossible de construire un espace d'énoncés ayant statut de lois en sciences sociales car l'extension linguistique des concepts sociologiques n'est jamais stabilisée. Le formalisme mobilisé, tout savant qu'il est, y compris mathématique ou statistiques (Desrosières 2010), est lourd de sa perspective d'énonciation sur le monde, a fortiori s'agissant d'une science dont la littéralité (Latour et Woolgar 2013 p. 72-80) est en si grande proximité avec le langage ordinaire, celui de la doxa, ne serait-ce que par l'usage de symboles communs⁹.

(Pour employer une expression provocante : il n'y aurait rupture avec les prénotions que partielle. Mais, et j'ouvre ici une réflexion que je clos aussitôt, n'a-t-on pas là, dans le travail de réflexivité, l'équivalent fonctionnel de la précarité des énoncés falsifiables des sciences naturelles : une falsifiabilité qui relèverait du processus itératif (au niveau de chaque chercheur.e et du champ tout entier) d'objectivation sans fin des conditions sociales du discours objectivant ?)

9 La stratégie de certains auteurs, Frédéric Lordon par exemple, en dialogue avec les économistes orthodoxes dont le langage est celui de la mathématique, consistera au contraire à affirmer la singularité des symboles des sciences sociales qui ne sont que d'apparence ceux du langage ordinaire, voir l'introduction dans (Lordon 2015 pp. 31-66).

Les concepts de sciences sociales retiennent toujours selon Passeron une part de « déictique ». Ils sont « token-reflexifs » selon la terminologie de la philosophie du langage, c'est-à-dire inséparables de la littéralité des énoncés et du contexte historique qui leur confère leur sens. Passeron se situe donc dans la sillage d'une science compréhensiviste à la suite de Weber pour qui le travail sociologique consiste en la construction d'idéaux-types historiquement et socialement circonscrits accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément (Delas et Milly 2021 pp. 180-188). Non pas, donc, en l'établissement de lois universelles.

Ramener les rapports de domination à la loi de l'altricialité secondaire

Bernard Lahire, suggérant qu'il existe des invariants dans les sociétés humaines – il formule 17 lois ! - , rouvre donc un débat qui semblait clôt en sciences sociales, par victoire philosophique d'un programme épistémologique – celui de Passeron - ou simplement par désintérêt de la question sans importance pour la recherche¹⁰. Rappelons que le sociologue entend construire la première synthèse entre biologie et sciences sociales à partir d'une recherche sur les « racines du fait social humain » (Lahire 2023 p. 35). Ce débat engage donc aussi le chaînage des savoirs entre les sciences de la vie et les sciences sociales ou, dans un autre langage, l'indépendance du champ des sciences sociales vis-à-vis de celui des sciences de la vie, quoique le propos puisse sembler approximatif tant les deux termes recouvrent des disciplines différentes.

La matrice qui construit le monde social comme un champ de luttes traversés par des rapports de domination tient à un fait biologique dont l'espèce humaine est porteuse à un degré incomparable avec les autres espèces, à savoir l'altricialité secondaire. Telle est la thèse principale de l'auteur qui articule l'ensemble du propos (*Ibid.* p. 44). L'altricialité secondaire désigne le rapport de dépendance originel dans lequel est pris l'enfant à sa naissance vis-à-vis de ses parents et jusqu'à un âge relativement très avancé par rapport aux autres espèces. Ce rapport de dépendance serait au principe de la fabrique d'individus porteurs de schèmes de perception d'un monde fondamentalement polarisé et par où se reproduirait à toutes les échelles et configurations sociales des rapports de domination suivant la place qu'on y occupe.

10 Jusqu'au triomphe, en tout cas médiatique, des fake news, des contre vérités, et du nivellement de la parole des chercheur.es en sciences sociales (professionnel.les ou enquêteur.ices dans une veine pragmatiste) en particulier avec celles d'essayistes ou journalistes (Bourdieu 2000 [1996], Engel 2021).

La sociologue Chloé Mondémé a produit une recension convaincante et critique à l'endroit des nécessaires généralités en sciences du vivant produites par ce genre de synthèse (Mondémé 2024). Elle prend l'exemple de l'origine du langage qui est l'objet d'importants débats dans la recherche contemporaine. Il est alors étonnant pour Lahire de vouloir jouer contre le jeu qu'il prétend fonder en dur. Mais même à prendre au sérieux le projet de Bernard Lahire, il semble que sa réception ait peu retenu l'attention des biologistes, les recensions restant pour l'essentiel le fait de sociologues et de philosophes ou à l'initiative de sociologues (revue Zilsel).

Trois lectures, parmi la dizaine de recensions parues, retiennent mon attention. Un anthropologue accueille l'ouvrage comme une réussite, parce qu'il renoue avec une tradition scientifique de sa discipline. L'anthropologue Bernard Formoso salue sans réserve un « tournant majeur », une « jonction inédite » entre biologie et sciences sociales, et y voit l'ouverture de futures coopérations interdisciplinaires (Formoso 2024). Un philosophe salue le travail mais critique les modalités peu rigoureuses d'articulation entre le « biologique » et le « sociologique » dans l'ouvrage tantôt conditions, causalités ou causes (Chamois 2024). Un sociologue cognitiviste (du GEMASS¹¹) lui reproche à l'inverse d'ignorer méthodiquement tout un pan de recherche qui a déjà emprunté cette voie (Cordonier 2025). Le reproche est instructif, puisqu'il vient d'un promoteur d'une naturalisation dans les neurosciences de la sociologie. Il revient à dire deux choses ensemble, qu'on aurait pu faire mieux, et qu'on aurait dû regarder ceux qui ont déjà pris ce chemin avant lui et en ont payé le prix de cette disqualification en idéologie réductionniste. En s'abstenant de les citer, Lahire se distingue d'eux, mais son projet en partage la même orientation, et il en hérite donc les objections et les critiques

Lors d'une rencontre avec Wilfried Lignier autour de son ouvrage *La société est en nous* (2023) organisée avec Sciences Po Toulouse et animée par Éric Darras¹², le sociologue à l'occasion d'une question du public à propos de l'ouvrage « beaucoup plus gros » de Bernard Lahire, alors même qu'il admet sa proximité dans le rapport d'une science en rupture avec le sens commun, qui ne doit pas être descriptif, et via sa filiation bourdieusienne, se trouve embêté par l'ouvrage de Lahire. Selon Lignier, l'intérêt des sciences sociales est d'expliquer « pourquoi les gens font ce qu'ils font par rapport à d'autres gens, et non pourquoi les humains sont comme ils sont en toute généralité ». Là où la Nature nous laisse tous et toutes indifférent.es, les sciences sociales nous font

11 Groupe d'Etude des Méthodes de l'Analyse Sociologique de la Sorbonne où Gérald Bronner est en poste comme professeur.

12 Disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=Y_IYhfPFqM&t=5211s

exister comme des points distincts les un.es des autres. On taxera difficilement Lignier d'être anti-réaliste du social puisqu'au contraire, il soutient la thèse forte selon laquelle le social est en nous. Ce serait selon lui une erreur de parler de socialisation puisqu'il ne s'agit pas de « quelque chose de social qui se développe en nous, mais le développement social de quelque chose ». Mais il se refuse à fondre la spécificité de cette réalité dans la biologie, dans le langage d'une nature humaine commune qui finirait par nous rendre identiques (Lignier 2015). Faire de l'altricialité la matrice de tout rapport de domination revient alors à dissoudre, dans un substrat uniforme, ce que la sociologie s'emploie au contraire à différencier. Elle peut faire science et objectiver ses objets, les institutions, les agents, leur façon de faire, penser, voir, les situations, tout cela sans effacer pour autant les distinctions.

En outre, quel intérêt, sinon lointain à son propre terrain, peut-on avoir à faire de l'altricialité secondaire la matrice de l'enchevêtrement des multiples rapports de domination en jeu dans une cantine de l'Est parisien par exemple (Robineau 2017) ? Cette simplification reste cohérente avec l'objectif initial de Lahire d'atteindre un haut niveau de généralité par un cadre conceptuel modélisant l'ensemble des apports de la sociologie sous les conditions universelles du biologique. Mais cela se fait au prix d'une simplification importante et conduit à des explications mécaniques et appauvries si bien qu'on peut être conduit à se demander ce qu'il y a eu de gagner au change ? La question n'est peut-être pas tant si Lahire fait de la science, mais de savoir s'il fait encore de la sociologie telle qu'elle se pratique aujourd'hui¹³.

Enquêter sur les modes d'existence pour maintenir les contrastes entre les choses à quoi nous tenons

Le genre de critique de celle de Lignier adressée à Lahire entretient des affinités remarquables avec les motivations du projet philosophique (collectif et collaboratif¹⁴) de l'*Enquête sur les modes d'existence* (EME) de Bruno Latour. Contre ce que Latour nomme le « Double Clic » — le fantasme moderne d'une information transportée sans déformation, d'un accès au vrai qui ne devrait rien à ses médiations (zoologie diverse : algorithmes, acteurs, dossiers, tableaux, textes, etc.) —, l'ouvrage entreprend de restituer la pluralité des modes d'existence, chacun doté de sa trajectoire

13 Aujourd'hui car il y a des échos, au-delà du marxisme, avec d'autres grandes généralités de sociologues passés. Par exemple, sa loi de différenciation tendancielle, qui subsume les observations particulières d'une fonctionnalisation croissante des sociétés à mesure qu'elles se complexifient, résonne avec la thèse durkheimienne de la division du travail comme corrélat du volume et de la densité.

14 Voir <http://modesofexistence.org/>

et de son régime de vérité propres. Les Modernes, soutient Latour, se décrivent mal : héritiers de ceux « qui ont renversé les idoles » (Latour 2012 p. 171), ils rapportent tout à une Science et à une Raison uniques quand ils pratiquent en réalité une multiplicité de régimes contrastés — science, droit, religion, politique, fiction, etc. — qu'ils n'honorent pas. Reconnaître la construction n'est pourtant pas la dénoncer : l'erreur fut de jeter le doute « sur les médiations nécessaires à l'institution de ces valeurs » (Ibid p. 159), c'est-à-dire de confondre le constructivisme avec la dé-construction, quand « protéger la diversité des vérités, c'est la civilisation même » (Ibid p.163).

L'ouvrage tient ainsi ensemble deux exigences que le débat oppose : d'une part, la contiguïté « plate » des réseaux développés avec ses collègues Michel Callon et Madeleine Akrich au Centre de Sociologie de l'Innovation (CSI), qui refuse toute coupure ontologique entre fait de nature et fait de société. D'autre part, le respect des contrastes, des « valeurs », ou mieux des « valences » du monde, dira Karsenti¹⁵ dans un sens quasi chimique —, qui en préserve l'irréductible diversité. EME entend maintenir la différence, quoiqu'évidente au moderne dans sa vie ordinaire, entre « faire de la science » et « faire de la politique » pour reprendre l'exemple augural de EME, que la tyrannie d'un monisme nomologique réduirait à l'expression traçable de lois. A condition d'en spécifier les clefs spécifiques de véridiction, ce que Latour ne fait pas à propos du « parler scientifique » (dit mode de la « référence » [REF], cf. *infra*), son projet paraît offrir une voie de sortie pacifiée au différend Lahire/Passeron : requalifier l'opposition du « déictique » et du « nomologique » non en hiérarchie de la science et de la non-science, mais en contraste entre deux modes de véridiction dont les conditions de félicité sont spécifiques.

Latour emprunte ici le ressort à la théorie des actes de langage d'Austin, dont il reprend les conditions de félicité et d'infélicité (Austin 2002 [1962]). Pour le philosophe du langage, l'acte de langage transmet autre chose que la seule information contenue au ras de la sémantique. Proférer le texte dénote un acte qui a sa signification particulière en contexte puisque proférer a lieu dans l'espace et dans le temps. Dans tout acte de discours il y a une dimension pragmatique et sémantique. Cet aspect pragmatique constitue la force de l'acte de langage. De là vient la séparation, signée Austin, entre l'énoncé constatatif — qui décrit et se juge vrai ou faux — et l'énoncé performatif

15 « [...] lorsqu'il [Latour] confesse que son but est, en définitive, de nous rendre claires à nous-mêmes ce qu'il faut bien appeler nos valeurs, c'est pour ajouter que celles-ci ne peuvent être maintenues que si elles sont jouées, risquées, c'est-à-dire transformées. De fait, que sont-elles en somme, sinon des contrastes réels à l'aide desquels notre marche est susceptible de se poursuivre, notre transformation de nous-mêmes et des choses susceptible de s'effectuer ? D'une philosophie de l'altération de l'être, on sera surpris d'aboutir à une philosophie des valeurs. Mais il s'agit en fait d'une philosophie des valences du monde, ce monde auquel et par lequel on tient » (Karsenti 2012 p. 586).

— qui fait quelque chose et ne se juge pas vrai ou faux, mais réussi ou raté, « heureux » ou « malheureux », selon que ses conditions sont remplies ou non. Ces conditions renvoient autant à qui parle, à qui, depuis quel lieu, place, etc. Autrement dit, pour la philosophie du langage d'inspiration austinienne, les mots n'ont de sens qu'à être employés dans certaines situations et dans certains contextes. Latour généralise le modèle performatif : chaque mode possède ses conditions de félicité, sa manière de bien ou de mal s'effectuer, donc sa véridiction — un partage du vrai et du faux qui « n'a rien à voir avec la définition épistémologique du vrai et du faux » et qui « mérite pourtant les qualificatifs de vrai et de faux » (Latour 2012 p. 66). La vérité cesse d'être le monopole du mode de la référence. Elle se pluralise ; chaque mode portant sa « clef d'interprétation » (Ibid p. 60) et exposant à des « erreurs de catégorie » qui lui sont propres (Ibid p. 66).

EME multiplie les modes mais, comme évoqué plus haut, conserve intact le régime d'énonciation de la science. Les sciences sont rassemblées sous un unique mode de la référence, que Latour nomme « [REF] », sans la différenciation interne qui permettrait de distinguer, par exemple, la sociologie de la biologie comme régimes de vérité — la tentative de saisir le mode d'existence des « êtres mathématiques » restant, à ma connaissance, isolée (Wallet et Neuwirth 2019). Pour progresser dans notre problème, il faudrait pourtant qualifier les conditions de félicité des énoncés que produit la sociologie : s'agirait-il d'une loi, ou d'un dispositif narratif précaire, producteur d'intelligibilité dans la mise en série ? En se référant aux sciences naturelles dans sa conceptualisation, référence qui s'explique par les terrains d'enquêtes en sociologie des sciences et techniques mobilisés, Latour semble donner raison à l'alternative lahirienne puisqu'il suggère qu'un énoncé scientifique vrai¹⁶ réussit l'épreuve du transport d'une constante. Bref un énoncé vrai est ce qui, pour prendre un exemple trivial, des mouvements de l'astre solaire au tableau blanchi de craie, en passant par les instruments de mesure du savant, transporte une information constante, c'est-à-dire une loi.

La sortie latourienne est donc apaisante, mais sous-déterminée pour notre problème puisqu'elle établit que la vérité est plurielle sans dire en quoi la véridiction du social diffère de celle du vivant¹⁷, ce qui rend nécessaire le détour par le droit, ce « monde si particulier » (Latour 2012 p. 66) que Latour convoque précisément parce qu'on sait déjà y « repérer des ordres différents de vérité

16 Ce qui n'est pas un pléonasme ici.

17 Sauf à se rabattre sur les marques institutionnelles — facultés, cursus, prix académiques, communautés de chercheur·es, intitulés des chaires au Collège de France, méthodes de travail, budget, etc. — qui, si justes soient-elles, verseraient probablement trop en la faveur d'une conception de la science en termes de champs...

» (Ibid.) et signaler d'avance des erreurs possibles de catégorie entre régime de vérité¹² — et où le fait, on va le voir, se révèle normativement prédéterminé.

Le droit comme mode de véridiction particulier

Le juridique occupe une place particulière chez Latour car il aurait été préservé de l'assimilation abusive aux régimes de vérité¹⁸ étrangers nous dit-il. On comprend alors sa place dans l'argumentation : puisqu'il (le droit) est le lieu de l'activité sociale dont la force spécifique et indépendante apparaît avec évidence pour quiconque profane a déjà eu affaire à lui, y compris dans sa banalité quotidienne (papiers administratifs, procès verbal, règlement intérieur d'un établissement, etc.), il sera la pierre de touche qui justifie la généralisation de la notion de « clef de véridiction ». Le droit, dit-il, comme en écho tardif à Kelsen (cf. *infra*) est « vrai en son genre » (Latour 2012 p. 369), et sa force est le produit d'un assemblage (réseau socio-technique pour reprendre ce vocabulaire) de dossiers, signatures, textes, décisions, audiences, etc. par lequel s'exprime une réalité juridique qui n'accepte aucune extra-territorialité - par construction serait-on tenté d'ajouter puisqu'il n'est que l'effet de cet assemblage même, sans fondement ni dehors qui lui préexisterait, rien dont on pourrait le connaître depuis un point de surplomb.

On sait la dette de Latour en poste au CSI à l'égard des pragmatistes (Hennion 2021), en particulier William James et John Dewey. On ne sera donc pas surpris.es de constater les similarités de sa conception du droit avec celle que pouvait tenir Dewey : « Pour Dewey, connaître le droit, c'est toujours le connaître dans le droit entendu comme réalité sociale [...] Toute connaissance du droit en dehors du social est donc une illusion » (Israël et Grosdidier 2014). Ce sont les opérations (sociales) concrètes qui constituent le droit. Son institution dans le social procède elle de son effectuation dans les pratiques sociales. A ce sujet, citons encore Israël et Grosdidier : « La règle juridique est donc quelque chose qui évolue nécessairement, non seulement sous la pression des événements que sont les transformations macro-sociales, mais aussi plus quotidiennement du fait de son inscription à l'intérieur même des pratiques sociales. Le droit est dès lors quelque chose comme une effectuation, une pratique située qui ne se comprend que dans son environnement mais qui a également des effets sur celui-ci » (*Ibid.*).

L'expérience juridique, « quand on en suit le mouvement particulier » (Latour 2012 p. 364), consisterait, quand elle qualifie un fait, en le passage d'une revendication de fait à sa qualification au

18 Latour emprunte l'expression à Michel Foucault (Foucault et al. 2009 [1984]) sans le citer.

terme d'un « parcours de transformations, traductions, transmutations, transsubstantiations [...], d'une multitude de greffiers, d'avocats, de juges, de commentateurs et de professeurs spécialisés [qui modifient] peu à peu la quantité de faits, d'émotion, de passion, et la quantité de principes, d'écrits sur lesquels on va pouvoir statuer » (*Ibid.*). Et bien qu'on constate au passage une ouverture partielle de Bruno Latour à d'autres acteurs dans ce qu'il nomme la fabrique du droit par rapport à sa conception étroite et dépolitisée depuis son premier ouvrage sur le sujet (Israël 2012), il faudrait encore ajouter bien d'autres acteurs pour compléter le tableau (tout le versant législatif ou administratif par exemple). En outre, on ne peut s'empêcher d'y lire effectivement (*Ibid.*) une reformulation « adoucie » de la conception qu'avait Pierre Bourdieu du champ judiciaire comme « l'espace social organisé dans et par lequel s'opère la transmutation d'un conflit direct entre parties directement intéressées en débat juridiquement réglé entre professionnels agissant par procuration et *ayant en commun* (je souligne) de connaître et de reconnaître la règle du jeu juridique, c'est-à-dire les lois écrites et non écrites du champ [...] » (Bourdieu 1986).

Bruno Latour reconnaît le caractère totalisant du droit qui « [remplit] » (Latour 2012 p. 372) le monde, qui « tient tout », et qui « permet de relier toutes les personnes et tous les actes » (*Ibid.* pp. 373-374). Il s'empresse toutefois de relativiser les ambitions de pouvoir que renferment l'omnipotence de ce régime de vérité juridique vis-à-vis de celui de la vérité scientifique porteur du projet de « faire basculer le territoire dans la carte » (*Ibid.* p. 374). Au contraire, il souligne l'humilité du droit à ne pas se substituer à ce qu'il institue dans le social : « Qu'est ce qu'un acte notarié à côté de la demeure où l'on habite ? Comment comparer cette fragile feuille de papier à l'épaisseur des murs et au poids des souvenirs ? » (*Ibid.*). Quoiqu'il en soit, au cœur de la « passe » particulière qui permet au fait juridique d'être confirmé dans sa véracité, il y a la « qualification juridique » (Latour 2012 p. 364), produit d'une construction certes, mais dont l'auteur nous dit peu quant à la nature ou la valeur particulière, sinon qu'elle est distinguée des autres.

Or qualifier, ce n'est pas constater un fait mais lui frayer un sens : tisser, à travers la multitude des dossiers, des textes et des précédents, le chemin au terme duquel une revendication accède au rang de fait de droit. Opération de signification avant d'être un verdict. Forcé.e alors d'y reconnaître, transposé au lieu juridique, la voie que Passeron nous invite à prendre afin de produire une recherche sociologique « intéressante » (Passeron 2006 p. 159) tenue, selon lui, d'être « adéquate « quant au sens », c'est-à-dire par référence à l'interprétation qui permet de la comprendre dans un type construit de l'action ou de la pensée sociales ; et, d'autre part, adéquate

par référence aux constats qui établissent l'existence d'un lien de causalité ou d'interdépendance entre des faits » (*Ibid.*)

La valeur de la vérité juridique chez les juristes

Que la vérité juridique soit construite, c'est le constat largement partagé d'après la juriste Jeanne-Marie Roux entre les théoricien.nes du droit : l'établissement des faits y est indissociable d'une interprétation, et la variabilité des régimes de preuve (dans le temps, entre branches, entre ordres juridiques) atteste qu'il existe plusieurs manières d'établir le vrai (Roux 2025 pp. 249-250). Mais ce constat consensuel reste, dit-elle, ambigu : la doctrine demeure indéterminée quant aux conséquences à en tirer — la vérité construite est-elle, pour la citer, « objective », « intersubjective », « surréelle », « fictionnelle » ? D'où la nécessité d'un travail spécifique sur la nature et la valeur de ces constructions.

Dans son article, Roux suggère de délaissier la question de la vérité en droit, et de se pencher sur ce en quoi consistent les actes (les passes particulières diraient Latour) par lesquels il s'agit, en droit, de dire la vérité. Partir du droit tel qu'il se pratique, où le caractère conventionnellement construit du vrai est explicite et assumé : un dossier se « constitue », une preuve sincère peut être irrecevable, une décision peut ne retenir qu'une partie des faits (*Ibid.* p. 251). Roux adosse ce parti pris à une philosophie pragmatique du langage d'inspiration austinienne. Ainsi, on n'accède à ce qu'on connaît que par ce qu'on en formule, si bien qu'on ne peut séparer la vérité des modalités de son énonciation (p. 252-253). Étudier la vérité en droit comme question de véridiction, c'est dès lors passer de « la vérité » aux actes — au pluriel — par lesquels on dit vrai : le témoin à la barre et le notaire lisant un testament n'accomplissent pas le même acte, n'obéissent pas aux mêmes conventions (p. 254). Toutefois, rappelle la juriste, « que la vérité soit construite n'implique pas que n'importe quelle assertion soit tenue pour vraie, ou que toute construction, quelle qu'elle soit, soit source de vérité » (*Ibid.* p. 252). Cet objectivisme de principe se double d'un refus de l'arbitraire qui saperait toutes possibilités logiques de démocratie.

Malheureusement, l'article est annonciateur d'une recherche à venir plutôt qu'il n'apporte de réponses instrumentalisables pour mon propos. L'enjeu est très directement connecté au projet de spécification de la qualification juridique sur laquelle Latour disait trop peu puisqu'il s'agira d'établir au sein du « Séminaire Interdisciplinaire d'Études Juridiques » les conditions de la véridiction juridique autant les réussites, que les ratés : défaut de procédure, invocation inadéquate,

mise en œuvre défectueuse (p. 257). Le programme décline ces conditions selon le quand (prescription, délais...), le qui (audition des enfants, crédibilité inégale de la parole des justiciables — où elle loge explicitement les critiques féministes, antiracistes, classistes), le où (visioconférence, secret professionnel...) et le comment (solennités, rituel, silence « faisant foi »...) de l'énonciation (p. 258-259). L'horizon est donc de clarifier, depuis la pratique, le concept même de vérité, en montrant comment les types de véridiction servent les fonctions du droit. Sa conclusion ouvre la voie à une proposition théorique, antérieure historiquement, mais beaucoup plus forte. La recherche de ces conditions de félicité, qui font système hors de l'arbitraire d'un État dès lors anti-démocratique, revient en effet à « mettre la pratique juridique de la véridiction à la première place », soit, « réaliser le seul geste théorique qui puisse nous permettre de dire avec justesse ce qu'est la véridiction, son statut, sa valeur, dans les pratiques discursives qui organisent nos vies » (p. 260).

Ne perdons pas le fil. Lahire entend ramener la vérité en sciences sociales à l'édiction de lois ; à cette ambition s'oppose l'épistémologie située et productrice d'intelligibilité de Passeron. Dans une veine pragmatiste, Latour suggère que la vérité n'est le monopole d'aucun domaine mais se distribue en autant de véridictions qu'il y a de modes (ou sphères d'activités autonomes, ou champs si l'on préfère¹⁹), chacune réglée par ses conditions de félicité — sans dire pourtant en quoi celle du social, ou même celle du droit, se spécifie. Roux relève en partie ce défaut depuis la pratique : la véridiction juridique est construite sans être arbitraire, s'analyse par ses réussites comme par ses ratés, et reste ordonnée à une rationalité propre — d'où son « objectivisme de principe ». Mais la qualification, cette « passe » par laquelle le droit faisait accéder une revendication au rang de fait, 'supporte' une lecture plus inquiète ou cynique — que Latour récusait d'ailleurs (Israël 2012).

Olivier Cayla déplace en effet la source de la juridicité vers le *pouvoir* de nommer. Qualifier n'est ni constater un fait ni seulement suivre une règle, c'est trancher par un acte de dénomination autorisé. On y donne le nom non pas qui « revient » à la chose, mais qui « convient » au sort qu'on veut lui faire subir « en vertu de déterminations foncièrement politiques », si bien que la qualification tient son caractère juridique « non pas de son contenu [...] mais seulement de l'autorité [...] de son auteur » (Cayla 1993, cité par Paris 2022). *La vérité du droit* ne dénote pas la vérité que le droit reflète mais celle qu'il produit par l'acte de volonté des juristes. La véridiction réglée de

19 Forcé alors de constater dans l'écriture que Pierre Bourdieu semble ici avoir précédé Bruno Latour. L'apport irréductible de ce dernier, et à propos duquel il aura probablement été vivement critiqué de par des sociologues des sciences bourdieusiennes comme Jérôme Lamy, l'accusant de faire autre chose que de la sociologie, est de considérer comme ontologiquement équivalent vérité scientifique et vérité politique, vérité religieuse, etc. (Lamy 2017).

Roux et la dénomination autorisée de Cayla nomment ainsi les deux faces d'une même opération, l'une tournée vers la règle, l'autre vers la volonté qui la pose. Au total, nous sommes rendu.es à une forme d'autorité, rationnellement organisée, et non à la vérité.

J'espère alors que l'articulation sera souple bien que risqué mais je souhaiterais clore mon essai²⁰ par l'approche anti-réaliste de Kelsen dont la contribution permet d'insister sur l'idée de sens ou de signification. Le cheminement peut sembler renversant si l'on pense que l'article de Roux est l'appel à une recherche empirique en contrepoint de la théorie de Kelsen, et que Cayla s'inscrit dans un héritage (critique) intellectuel de Kelsen, elle et lui²¹ se revendiquant de la philosophie du langage d'Austin, comme Kelsen si je me réfère aux lectures *performatives* postérieures de sa théorie des normes présentées lors du séminaire *Vérité en Droit et en Sciences Sociales*. Je crois toutefois que ce détour nous permettra de faire un retour opportun sur le débat simulé entre Lahire et Passeron.

La vérité en droit chez Kelsen

La théorie du juriste Hans Kelsen se construit sur un dualisme d'origine kantienne, celui de l'être (*Sein*) et du devoir-être (*Sollen*) (Viala 2011) : aux sciences de la nature, qui décrivent ce qui est selon le principe de *causalité*, s'opposent les sciences normatives, qui ont affaire à ce qui doit être selon le principe *d'imputation*. La *Théorie pure du droit* (1960) tire son nom de cette exigence de purification : débarrassée de tout élément métaphysique, idéologique ou politique, elle prétend à l'objectivité scientifique en se bornant à décrire des normes sans jamais les prescrire². La norme n'est pas un fait de la réalité mais une signification, « celle de l'acte de volonté qui la pose » (Kelsen 2010 [1960]) ; son mode d'existence n'est pas la vérité mais la validité, et seule la supposition d'une norme fondamentale (*Grundnorm*) permet de la décrire comme une « réalité » d'un genre propre. La *Théorie générale des normes* le dira sans détour : la validité d'une norme *est* son existence que lui confère le juriste en tant que scientifique du droit lorsqu'il la « pose » (Kelsen 1996 p. 230) par un acte de volonté. La norme est un être idéal, non réel qui n'est ni vrai ni faux. Sa validité vaut son existence en tant que norme. À cette architecture répond une polémique constante contre la métaphysique et la théologie, contre les hypostases qui confondent avec le réel des concepts tels que l'État, Dieu ou la société, et contre le droit naturel, tenu pour une idéologie conservatrice (Lecoutre 2022 pp. 216-218).

20 Qui ne répondra – évidemment - à aucune question et n'aura fait que tirer des fils.

21 En me référant à mes notes lors des séances de séminaires.

Cette posture rapproche Kelsen du Cercle de Vienne sans l'y fondre (Lecoutre 2022). Le rapprochement tient à un même combat anti-métaphysique : Kelsen partage avec Carnap notamment un anti-platonisme, le refus des pseudo-problèmes spéculatifs. La ligne de partage passe ailleurs que dans son refus postural de la métaphysique. Il tient au refus d'un principe d'unité méthodologique de la science : les positivistes logiques le tiennent pour acquis — toutes les branches du savoir sont en droit de même nature, ramenées à la physique —, et la norme elle-même n'est, selon le positivisme du philosophe et physicien Moritz Schlick, qu'une « reproduction d'un fait de la réalité » (Kelsen 2010 [1960] cité par Lecoutre 2022). Kelsen refuse ce dernier pas ; fidèle au dualisme *Sein/Sollen*, il soutient que les normes ne sont pas des faits empiriques mais des *significations*, et reproche aux Viennois de réduire le devoir-être à l'être, leur retournant leur propre exigence en leur opposant de n'avoir pas mené jusqu'au bout l'élimination de la métaphysique car ces derniers s'autoriseraient, c'est du moins ce que je soutiens à ma lecture de *Society and Nature* (1943), un saut pour lequel ils n'ont pas les moyens de justification à ce jour.

En guise de clôture de *Society and Nature* (1943), Kelsen décrit le mouvement génétique qui mène du principe de rétribution à la causalité. La pensée archaïque n'interprète d'abord que les faits intéressant le groupe, tenus pour la récompense ou le châtement dont une autorité surhumaine rétribue les conduites, suivant la règle qu'il n'est point de peine sans faute. L'élargissement du cercle des faits à expliquer dépouille peu à peu la peine et la récompense de leur sens premier ; elles deviennent de purs effets, et « pas de peine sans faute » se renverse en « pas d'événement sans cause », la cause héritant de la nécessité absolue qui liait naguère le châtement au tort. Cette généralisation est aussi une objectivation, l'abandon du point de vue sociocentrique au profit d'une causalité périphérique reliant les faits entre eux plutôt qu'à l'homme, et dont la chute du géocentrisme ptolémaïque chez Copernic et Kepler scelle l'achèvement. S'ensuit le divorce de la nature et de la société, longtemps tenue pour une société idéale et parfaitement obéissante par la théologie (ce qui est probablement démenti par la recherche historique), laquelle ne réservait l'exception du libre arbitre qu'à l'homme afin d'y loger le problème du mal. Mais ce dualisme n'est pas le dernier terme. Soumise à la critique, la prétention du *Sollen* à un sens entièrement distinct de l'*être* se voit dénoncée par « certains théoriciens » comme une « idéologie » dissimulant des intérêts, en sorte que l'opposition de la nature et de la société cède la place à celle du réel et de l'idéologie. Dès lors que la loi naturelle renonce elle-même à la nécessité absolue pour se contenter d'une probabilité statistique, plus aucune différence essentielle ne sépare lois naturelles et lois sociales, et Kelsen referme

l'ouvrage sur un chiasme, car si la nature fut jadis une partie de la société, « la société est — du point de vue de la science — une partie de la nature »⁸.

On peut alors risquer une homologie de forme. La querelle qui oppose Lahire à Passeron rejouerait, sur le terrain de l'épistémologie des sciences sociales, le partage qui sépare Kelsen du Cercle de Vienne sur celui de la science du droit. D'un côté, Lahire et Schlick occupent le même pôle, celui de l'unité de la science : l'un étend au social les lois trans-historiques du vivant, l'autre ramène la norme au fait et le droit à une science factuelle de type physique. Fondus dans un même horizon de ce signifie « dire la vérité », droit et sciences sociales ne sont que les prolongements temporaires de modes de véridiction véritables que sont la physique et la biologie – et à son tour cette dernière s'y ramènera.

Kelsen pose lui-même, dans *Society and Nature*, qu'aucune différence essentielle ne subsiste entre lois de la nature et lois sociales dès lors que la première renonce à la nécessité absolue pour se contenter d'une probabilité statistique. Rien n'interdit alors à la sociologie d'atteindre des lois de ce genre — programme dont l'entreprise lahirienne ou, avec moins d'échos dans le champ français, la sociologie cognitive que propose Gérald Bronner (Bronner 2010), fournissent, plusieurs dizaines d'années plus tard, une tentative d'élaboration. Passeron et Kelsen tiennent le pôle adverse, celui de l'irréductibilité. Leur parenté n'est pas un hasard de controverse mais une dette commune au néo-kantisme (Kelsen cite Cohen, et via Weber pour Passeron) et à son partage des sciences de la nature et des sciences de la culture, c'est-à-dire à l'irréductibilité du sens au fait brut. Le détour par le droit permet de dire mieux qu'« irréductibilité ».

Il apparaît au terme de ce parcours que le droit est le lieu où le pôle de l'autonomie réussit complètement, pour la raison que l'objet juridique est de part en part une signification validée par l'autorité qui la pose. La sociologie n'a pas d'objet de cette espèce. La sociologue, à la différence du juriste, traite les normes elles-mêmes comme des faits dont elle décrit la genèse, par un effort d'objectivation du comment – plus proche en cela du programme scientifique de Roux –, de sorte que rien dans son objet ne se soustrait par nature à l'ordre du *Sein*. Elle ne dispose d'aucun « *Sollen* social » sur quoi adosser l'autonomie de sa science sinon la soumission à la dispute académique réglée dans des espaces dédiés. Pour atteindre les rives du *Sollen*, il lui faut donc déplacer cette autonomie de l'objet vers l'énonciation, que Passeron loge dans la spécificité de forme du concept sociologique, sa littéralité token-réflexive, et la valeur de l'apport sociologique dans des effets

d'intelligibilité historiquement produits et reconnus par ceux qui ont en commun certains principes du rationalisme. Une intelligibilité reconnue par une communauté qui partage des principes n'est pas un énoncé vrai par adéquation. Relu depuis le droit, Passeron ne revendique donc pas pour la sociologie une vérité plus faible, ce que vise la critique du « moins disant », qui le maintiendrait sur le terrain de Lahire, mais une validité. Les énoncés sociologiques tiennent comme tiennent les normes, posés et reconnus dans les formes de la dispute académique, non rapportés à un réel qui les vérifierait. De l'autorité du champ, et non de la vérité, voilà ce qui les fait tenir, la formule de Cayla déplacée du prétoire au séminaire.

Conclusion

Cette relecture, qui paraît sauver Passeron, est aussi un avertissement, et c'est par là que le détour gagne son intérêt. Kelsen met en scène, coup sur coup, les deux manières dont le pôle de l'autonomie peut céder. La première est la dénonciation. La prétention du *Sollen* à un sens « entièrement distinct » de l'être y est ramenée par « certains théoriciens » au rang d'idéologie masquant des intérêts. Il faut pourtant un effort supplémentaire pour transporter cette thèse à l'endroit des modalités d'énonciation véridiques en sciences sociales. Kelsen voyait en « la sociologie moderne [telle qu'il la voyait de sa fenêtre du moins, le mouvement par lequel] un fait social [le droit] apparaît comme une partie de la réalité déterminée par les mêmes lois que les faits naturels » (Kelsen 1943 p. 266). Kelsen trahit donc ici une vision peut-être encore trop pauvre de la spécificité propre des sciences sociales subordonnées en fait aux sciences naturelles puisqu'il dit explicitement « society is — from the point of view of science — a part of nature » (*Ibid.*), là où du point de vue de la science telle qu'elle se pratique, il n'y a toujours pas, près d'un siècle plus tard, d'homogénéité entre « faits sociaux » et « faits biologiques » ou « faits physiques », encore moins donc de relation d'inclusion.

La seconde manière, peut-être plus radicale, me permettra de conclure. Dès lors qu'un mode de véridiction particulier se contente d'une régularité statistique, sur le modèle des sciences naturelles, au premier rang desquelles Kelsen range la physique, rien n'empêche la résorption du social dans la nature. L'autonomie ne tombe pas sous des assauts extérieurs (directs). Elle cède de l'intérieur à l'instant où elle concède que les faits qu'elle considère dans son interprétation spécifique et à travers ses médiations spécifiques (un « style » (Nachi 2006 pp. 27-88) ou un « tour de main » sociologique dans ce cas-ci) comme valides jusqu'alors, ne deviennent que des réalisations

particulières dans une multiplicité de configurations probables ou que sa validité n'est que conventionnelle. Cette thèse fait poindre une menace immédiate, car plus la sociologie fonde sa validité sur l'imposition d'un régime de vérité externe supposément attaché au réel ou à la science dure²², à laquelle semble verser Lahire à la consultation de ses interventions médiatiques²³, plus elle s'offre à la dénonciation réflexive qu'elle a elle-même forgée. Elle s'ouvre alors au double risque de faire passer son autonomie revendiquée pour un intérêt de corps et d'entraîner avec elle, au moins par principe, l'ensemble des modes d'existence qu'elle prend pour objet avec elle : le droit, la politique, la science, etc. en suivant Bruno Latour. En total opposition à cette façon de pratiquer les sciences sociales, Passeron revendique un style « mixte », et voit dans la mise en série le processus même de condensation que Lahire souhaite explicitement formuler par des « lois ».

La position « autonomiste » (celle qui fait droit à la pluralité des régimes du vrai) ne serait donc pas une thèse philosophique stable mais une « crête »²⁴. La marche le long de cette crête ne tiendrait qu'à refuser à la fois la loi universelle, qui nous ferait perdre la valeur que nous attachons à une existence distinctive des autres, et la pure convention, qui la livrerait à la dénonciation idéologique. Les « effets d'intelligibilité » tracent probablement le sillon de cette arête, ni nomologiques ni arbitraires, valides sans être vrais. Kelsen, qui paraît avoir marché sur la crête du juridique avant d'en descendre, indique au moins de quel côté l'on glisse quand on cesse d'y tenir, à savoir vers l'univocité de l'être. A partir de ce constat, il faut tempérer les revendications révolutionnaires de Lahire vis-à-vis des tentatives passées (et avec leur lot de conséquences politiques que l'on sait) de faire synthèse : à prétendre « sociologiser le biologique » (Lahire 2023 p. 37), il se pourrait bien que ce soit l'inverse qui se produise. Quelle façon de « parler droit » ou « dire la vérité » depuis les sciences sociales restera-t-il alors pour décrire l'inversion des termes de son projet et endiguer les éventuelles ressaisies politiques conservatrices dans un climat d'*asymétrie épistémologique*, où d'innombrables études historiques attestent de l'existence d'un biais dans la mobilisation des preuves expérimentales en faveur de conclusions inégalitaires (Kitcher 2010 pp. 146-151) ?

22 Voir le chapitre 11 dans (Foucart et al. 2020)

23 Par exemple sur la chaîne de Zététique « la tronche en biais » : <https://www.youtube.com/live/lAzjeJCJE7E?si=sa8jNk8O-cmkzWhY>

24 Dont les conditions de financements, de recrutements, d'indépendance de la recherche (etc.), sont aussi un facteur de sa praticabilité.

Bibliographie

ALCOCK John, 2020, « Sociobiology » dans Jennifer Vonk et Todd Shackelford (eds.), *Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior*, Cham, Springer International Publishing, p. 1-12.

AUSTIN J. L., 2002, *Quand dire, c'est faire: = How to do things with words*, Paris, Éd. du Seuil (coll. « Points Essais »), 202 p.

BOUDRY Maarten, 2022, « Diagnosing Pseudoscience – by Getting Rid of the Demarcation Problem », *Journal for General Philosophy of Science*, juin 2022, vol. 53, n° 2, p. 83-101.

BOURDIEU Pierre, 2001, *Science de la science et réflexivité: cours du Collège de France, 2000-2001*, Paris, Raisons d’agir (coll. « Collection “Cours et travaux” »), 237 p.

BOURDIEU Pierre, 2000, *Sur la télévision*, 20. éd., Paris, Raisons d’agir, 95 p.

BOURDIEU Pierre, 1986, « La force du droit: Eléments pour une sociologie du champ juridique », *Actes de la recherche en sciences sociales*, 1986, vol. 64, n° 1, p. 3-19.

BOURDIEU Pierre, 1976, « Le champ scientifique », *Actes de la recherche en sciences sociales*, 1976, vol. 2, n° 2, p. 88-104.

BRONNER Gérald, 2011, « Cerveau et socialisation: Quelques éléments de discussion », *Revue française de sociologie*, 14 janvier 2011, Vol. 51, n° 4, p. 645-666.

CASSIDY Angela, 2006, « Evolutionary psychology as public science and boundary work », *Public Understanding of Science*, avril 2006, vol. 15, n° 2, p. 175-205.

CAYLA Olivier, 1993, « La qualification ou la vérité du droit », *Droits. Revue française de théorie juridique*, no 18, p. 3-16.

CHAMOIS Camille, 2024, « À la recherche des lois de la vie sociale », *La Vie des idées*, 16 sept. 2024 p.

CHATEAURAYNAUD Francis, 2025, *L’entrepreneur et son double: pragmatique du pouvoir et sociologie de l’emprise*, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant.

CORDONIER Laurent, 2025, « Lahire (Bernard), Les structures fondamentales des sociétés humaines: Paris, La Découverte, 2023, 972 p., 32 €. », *Revue française de sociologie*, 26 juin 2025, Vol. 65, n° 3, p. 433-436.

DELAS Jean-Pierre et MILLY Bruno, 2021, *Histoire des pensées sociologiques*, Nouvelle éd., Malakoff, Armand Colin.

DESROSIÈRES Alain, 2010, *La politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique*, s.l., La Découverte.

DURKHEIM Émile, 2010, *Les règles de la méthode sociologique*, Nouvelle édition., Paris, Éditions Flammarion (coll. « Champs. Classiques »), 333 p.

ENGEL Pascal, 2021, « Post-Truth is an Assertion Crisis »:, *Revue internationale de philosophie*, 27 septembre 2021, n° 297, n° 3, p. 27-41.

FORMOSO Bernard, 2024, « Compte rendu de Bernard Lahire, Les Structures fondamentales des sociétés humaines », *L'Homme*, , n° 250, 2024 p. 113-117.

FOUCART Stéphane, HOREL Stéphane et LAURENS Sylvain, 2020, *Les gardiens de la raison: enquête sur la désinformation scientifique*, Paris, La Découverte (coll. « Cahiers libres »), 367 p.

FOUCAULT Michel, GROS Frédéric, EWALD François et FONTANA Alessandro, 2009, *Le courage de la vérité: cours au Collège de France, 1983-1984*, Paris, Gallimard le Seuil (coll. « Le gouvernement de soi et des autres »).

GOULD S. J. et LEWONTIN R. C., 1979, « The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme », *Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences*, 21 septembre 1979, vol. 205, n° 1161, p. 581-598.

GOULD Stephen Jay, 1977, *Ontogeny and phylogeny*, Cambridge, Mass. London, England, Belknap Press of Havard University Press.

HACOHEN Malachi H, 1998, « Karl Popper, the Vienna Circle, and Red Vienna », *Journal of the History of Ideas*, octobre 1998, vol. 59, n° 4, p. 711-734.

HANSSON Sven Ove, 2006, « Falsificationism Falsified », *Foundations of Science*, septembre 2006, vol. 11, n° 3, p. 275-286.

HENNION Antoine, 2021, « D'une sociologie de la médiation à une pragmatique des attachements: Retour sur un parcours sociologique au sein du CSI », *SociologieS*, 2021.

ISRAËL Liora, 2012, « Conseils de sociologues. Bruno Latour et Dominique Schnapper face au droit »:, *Genèses*, 1 septembre 2012, n° 87, n° 2, p. 136-152.

ISRAËL Liora et GROSDIDIER Jean, 2014, « John Dewey et l'expérience du droit. La philosophie juridique à l'épreuve du pragmatisme », *Tracés*, 2014, vol. 27, p. 163-180.

KARSENTI Bruno, 2012, « Tenir au monde, le faire tenir. Linéaments pour une philosophie de l'attention », *Archives de philosophie*, , n° 4, 2012 p. 567-586.

KELSEN Hans, 2010, *Théorie pure du droit*, Paris, LGDJ (coll. « La pensée juridique »).

KELSEN Hans, 1996, *Théorie générale des normes*, 1. éd., Paris, Presses Univ. de France (coll. « Léviathan »), 604 p.

KELSEN Hans, 1943, *Society and Nature. A Sociological Inquiry*, Chicago, The University of Chicago Press.

KITCHER Philip, 2010, *Science, vérité et démocratie*, traduit par Stéphanie Ruphy, Paris, Presses universitaires de France (coll. « Science, histoire et société »).

LAHIRE Bernard, 2023, *Les Structures Fondamentales des Sociétés Humaines*, Paris, La Découverte, 972 p.

LAHIRE Bernard, SANSEIGNE Francis et FLANDRIN Laure, 2025, *Vers une science sociale du vivant*, Paris, la Découverte.

LAMY Jérôme, 2017, « Les compulsions de Noé. Que peut (encore) Bruno Latour pour les sciences sociales ? », *Zilsel*, 31 août 2017, N° 2, n° 2, p. 387-411.

LATOUR Bruno, 2012, *Enquête sur les modes d'existence: une anthropologie des modernes*, Paris, La Découverte, 498 p.

LATOUR Bruno et WOOLGAR Steve, 2013, *La vie de laboratoire: la production des faits scientifiques*, Nachdr., Paris, La Découverte (coll. « La Découverte/Poche Sciences humaines et sociales »), 299 p.

LECOUTRE François, 2022, « Hans Kelsen et le positivisme logique du Cercle de Vienne », *Austriaca*, 2022, vol. 94, p. 211-224.

LIGNIER Wilfried, 2015, « La nature humaine nous laisse tous indistincts », *Genèses*, 2 octobre 2015, n° 100-101, n° 3, p. 162-168.

LORDON Frédéric, 2015, *La société des affects: pour un structuralisme des passions*, Paris, Éditions Points (coll. « Points »).

MICHEL Johann, 2018, *La fabrique des sciences sociales: d'Auguste Comte à Michel Foucault*, 1re édition., Paris, PUF (coll. « Une histoire personnelle de la philosophie »), 206 p.

MONDÉMÉ Chloé, 2024, « Ce que « sociologiser le biologique » peut bien vouloir dire », *Tracés*, 2024, vol. 45, p. 89-99.

NACHI Mohamed, 2006, *Introduction à la sociologie pragmatique: vers un nouveau style sociologique ?*, Paris, A. Colin (coll. « Collection Cursus »).

PARIS Nicolas, 2022, « La qualification juridique des faits ou l'illusion d'une fidélité au réel: », *Revue de la recherche juridique*, 3 janvier 2022, n° 1, p. 77-97.

PASSERON Jean-Claude, 2006, *Le raisonnement sociologique: un espace non poppérien de l'argumentation*, Nouvelle éd. revue et Augmentée., Paris, Albin Michel (coll. « Bibliothèque de "L'évolution de l'humanité" »).

PONGE Francis, 2003, *Le parti pris des choses: précédé de Douze petits écrits et suivi de Proèmes*, Nachdr., Paris, Gallimard (coll. « Collection Poésie »), 221 p.

POPPER Karl Raimund, THYSSEN-RUTTEN Nicole et DEVAUX Philippe, 2017, *La logique de la découverte scientifique*, Nouvelle éd., Paris, Payot & Rivages.

ROBINEAU Colin, 2017, *La politisation en terrain militant « radical » : ethnographie d'un squat d'activités de l'Est Parisien*, Doctorat ès Sciences de l'information et de la communication, PhD, Paris 2, s.l.

ROUX Jeanne-Marie, 2025, « Penser la véridiction à partir de la pratique du droit. Jalons pour une recherche collective », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 17 juillet 2025, Volume 94, n° 1, p. 249-260.

RUCK Nora, 2021, « Public sciences, public enemies. Boundary work and cultural hegemony in public controversies between evolutionists and feminists », *Social and Personality Psychology Compass*, mars 2021, vol. 15, n° 3, p. e12582.

RUSE Michael, 1986, « Nature, Human Nature, and Society: Marx, Darwin, Biology, and the Human Sciences », *International Studies in Philosophy*, 1986, vol. 18, n° 3, p. 63-65.

SCHAEFFER Jean-Marie, 2016, « Langue, récit, vérité et fiction. Quelques réflexions sur le tournant linguistique en sciences sociales » dans Antoine Lilti, Sabina Loriga, Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani (eds.), *L'expérience historiographique*, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, p. 221-236.

TESTART Alain et LÉCRIVAIN Valérie, 2021, *Essai d'épistémologie pour les sciences sociales*, Nouvelle éd., Paris, CNRS éditions (coll. « Biblis »).

VIALA Alexandre, 2011, « Le positivisme juridique : Kelsen et l'héritage kantien : », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 1 juin 2011, Volume 67, n° 2, p. 95-117.

WAAL Frans de, 2011, *L'âge de l'empathie: leçons de la nature pour une société solidaire*, traduit par Marie-France de Paloméra, Paris, LLL, les Liens qui libèrent.

WALLET Guy et NEUWIRTH Stefan, 2019, « Enquête sur les modes d'existence des êtres mathématiques », *Philosophia Scientiae*, 2019, vol. 23-3, p. 83-108.

WILEY Norbert, 1986, « Early American Sociology and the Polish Peasant », *Sociological Theory*, 1986, vol. 4, n° 1, p. 20.

WILSON Edward O., 2000, *Sociobiology: the new synthesis*, 25th anniversary ed., Cambridge, Mass, Belknap Press of Harvard University Press, 697 p.

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Master en Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie

Secrétariat Master Sociologie

Florence Delteil, bureau A707 - 54, bd Raspail 75006 Paris

☎ 01 53 10 53 81- e-mail : master.sociologie@ehess.fr

ATTESTATION DE VALIDATION DE SEMINAIRE OU UE LANGUE 2025-2026

Je soussigné(e), ...

Certifie que M. Ilyas Hanine

Etudiant(e) inscrit(e) dans notre formation en Master 1 ☐, Master 2 ☒

a suivi mon séminaire avec assiduité durant le semestre 1 ☐, semestre 2 ☒

	Intitulé du séminaire	Crédits	Note
UE570 -	La question de la vérité en sciences sociales et en droit	6 ECTS	18/20

Celui-ci doit être identique à l'intitulé général figurant dans le *Programme des enseignements et séminaires* de l'EHESS ou dans la brochure de la Formation Master (édition 2025-2026).

Type et intitulé du travail effectué pour la validation : « Regards croisés sur le(s) régime(s) de vérité en sciences sociales »

Evaluation de l'enseignant
Appréciations : Proposition de validation très ambitieuse et qui, malgré quelques raccourcis un peu saisissants dans l'analyse, tient ses promesses. L'étendue des lectures est impressionnante, et on peut apprécier la capacité à prendre le risque de se confronter à de tels auteurs. Certaines propositions pourraient être discutées (par exemple sur la convergence de vues entre Latour et Dewey sur le droit, très discutables) néanmoins il faut saluer le courage de s'atteler à de telles questions et le caractère globalement convaincant du résultat.

Fait à Paris, le.....

Signature de l'enseignant